

(26)

NAWAL ASWAN BIN ABDUL JALIL

lwn.

NORIZA BINTI ABDUL HALIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato'Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 20 April 2022/18 Ramadan1443H]

Kes Rayuan No : 10000-028-0024-2021

Peguam Syarie Perayu: Tiada

Peguam Syarie Responden: Puan Marlina binti Amir Hamzah daripada Tetuan Hisham Sobri & Kadir

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes ini adalah rayuan berkaitan keputusan hadhanah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 11/02/2020.
- 2) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 09/02/2021 setelah mendapat kebenaran perlanjutan tempoh masa daripada Mahkamah Rayuan Syariah. Status penyampaian Notis Rayuan tersebut masih belum dapat dipastikan kerana tiada Afidavit Penyampaian difailkan oleh Perayu.
- 3) Borang MS30 telah diterima oleh Perayu pada 03/11/2021, namun tidak ada apa-apa tindakan diambil oleh Perayu.
- 4) Pengurusan kes pada 28/02/2022, Perayu memaklumkan tidak berhasrat meneruskan kes dan pada 10/03/2022 Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes.

5) Responden tidak ada bantahan berkaitan Notis Penarikan Balik Kes, walau bagaimanapun Responden ingin memohon kos berdasarkan Seksyen 95 ETMMS Negeri Selangor. Ini kerana disebabkan rayuan Perayu, Responden telah hadir ke Mahkamah sebanyak tiga kali dan terpaksa melantik Peguam Syarie untuk mewakili Responden dalam rayuan ini.

6) Berdasarkan Notis Penarikan Balik Kes yang telah difailkan, maka kami tidak ada halangan untuk kes ini dibatalkan berdasarkan Seksyen 95, ETMMS Negeri Selangor.

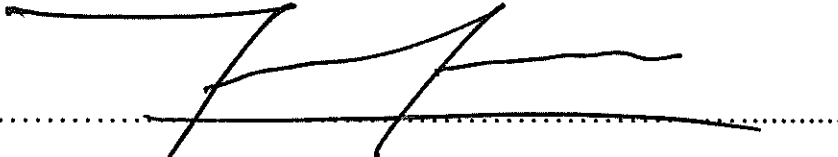
7) Berdasarkan rujukan pada seksyen yang sama, kami juga berpuas hati dengan alasan-alasan berkaitan kos yang telah dinyatakan oleh Responden dan kami bersetuju membenarkan rayuan ini ditarik balik dengan kos

KEPUTUSAN

SETELAH mengambil kira Notis Penarikan Balik Kes bagi rayuan ini dan mempertimbangkan permohonan kos oleh Responden, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

1. Kes Rayuan No. 10000-028-0024-2021 adalah DIBATALKAN.
2. Perayu diperintahkan membayar kos prosiding bagi rayuan ini kepada Responden sebanyak RM2000.00.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

